



PUTUSAN

Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS TAMIH**
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Selebes Gg.11 Paluh Link.31 Kel.Belawan II
Kec.Medan Belawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Mei 2021;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
 2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
 3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
 4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Halman Simanullang, S.H., Andreas B. Sinambela, S.H., M.H., Paul Rudolf Naibaho, S.H., Josua Aginta Ginting, S.H., Jamaluddin Alapgani Hsb, S.H., Kartika Sari, SH., Rointan Br Manullang, SH dan Muhammad Fauzan Irni, S.H., Advokat - Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan Nomor 4 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 November 2021 Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 27 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 27 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS TAMIH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TAMIH dengan pidana penjara 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang, berukuran Panjang sekitar 60 cm memiliki gagang yang dilapisi dengan lakban warna hitam;

- 1 (satu) pasang sandal warna hijau merek swallow;

- **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah pecahan batu bata yang sudah di plaster dengan semen;

Dipergunakan dalam berkas perkara An.Buhari Saputra Als Abu;

- 1 (satu) potongan batang kayu yang berukuran kurang lebih 1,5 meter;

Dikembalikan kepada saksi Jaka Pranala;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu rokok dan warna hitam yang berlumuran bekas darah;

Dikembalikan kepada saksi Aria Yustia

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS TAMIH** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AGUS TAMIH bersama sama dengan Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jl.Selebes Gg.11 Paluh Link.31 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban ERI SUNATRA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib ketika terdakwa tiba di rumah terdakwa yang berdomisili di Jl. Selebes Gg.11 Paluh Link.31 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, terdakwa mendapat informasi yang mengatakan kepada terdakwa bahwa tadi Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) dan Panggilan Deni (Dpo) datang ke rumah terdakwa sambil membawa klewang dan marah-marah. Kemudian terdakwa bersama kelompok terdakwa yang terdiri dari Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) duduk-duduk di teras rumah terdakwa menunggu kedatangan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo), dan Panggilan Deni (Dpo) dan tidak berapa lama Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo), Panggilan Deni (Dpo) dan korban mendatangi rumah terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo), Panggilan Deni (Dpo) dan korban, terdakwa bertanya dengan mengatakan "mengapa membuat ribut-ribut karena masalah harga shabu" dan dikarenakan terdakwa bertanya terus menerus seketika kelompok terdakwa yang terdiri dari Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) berkelahi dengan kelompok korban yang terdiri dari Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo), Panggilan Deni (Dpo) dan korban.

Bahwa pada saat perkelahian sekelompok terdakwa sudah mengepung korban, lalu Panggilan Anto Kiwad (Dpo) langsung mendatangi korban dengan mengarahkan sebuah martil ke arah kepala korban, lalu terdakwa mengarahkan pedang panjang ke arah kepala korban sehingga korban mengalami luka bacokan, lalu Panggilan Fauzan (Dpo) datang mengarahkan pedang panjang membacok ke arah kepala korban, lalu Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah) memukul kepala belakang korban dengan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pecahan batu yang sudah dicoran semen sebanyak 3 kali sehingga korban terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi lalu Ragil Sapta Aji menggunakan sebuah balok kayu dan mengarahkannya ketangan sebelah kiri korban dan Kemudian Panggilan Fauzan (Dpo) menyeret korban dan menggiring korban diseputaran tempat kejadian dengan mengatakan “ siapa mau lagi, siapa mau lagi aku uda puas matiin dia” dan kemudian terdakwa bersama sama Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) memukul korban dibagian wajah hingga korban tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah.

Bahwa sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan Nomor: 08/V/2021/RS. Bhayangkara tertanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM.,SP.F (K) selaku dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar terhadap korban ERI SINARTA yaitu: Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus bercampur uban;

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka dibagian kepala sebelah kiri,dahi,alis kiri, pipi kiri,puncak hidung sampai dengan dagu, bibir atas dan bawah. Dijumpai luka memar dibagian dahi,mata,anggota gerak atas dan dada. Dijumpai luka lecet dibibir dan anggota gerak atas. Dijumpai tanda-tanda patah tulang pada perabaan didahi dan kepala bagian belakang.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas dikulit kepala bagian depan sampai dengan belakang, leher sebelah kanan dan kiri, dan dada sebelah kiri. Dijumpai pecahnya tulang ditengkorak kepala yang berkeping-keping dibagian depan dan puncak kepala sampai dengan belakang kepala. Dijumpai pendarahan dibawah selaput tipis otak.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak dirongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala yang berkeping-keping.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AGUS TAMIH bersama sama dengan Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jl.Selebes Gg.11 Paluh Link.31 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawanatau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib ketika terdakwa tiba di rumah terdakwa yang berdomisili di Jl.Selebes Gg.11 Paluh Link.31 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan , terdakwa mendapat informasi yang mengatakan kepada terdakwa bahwa tadi Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) dan Panggilan Deni (Dpo) datang ke rumah terdakwa sambil membawa klewang dan marah-marah. Kemudian terdakwa bersama kelompok terdakwa yang terdiri dari Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) duduk-duduk diteras rumah terdakwa menunggu kedatangan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) ,dan Panggilan Deni (Dpo) dan tidak berapa lama Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) , Panggilan Deni (Dpo) dan korban mendatangi rumah terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) , Panggilan Deni (Dpo) dan korban , terdakwa bertanya dengan mengatakan “mengapa membuat ribut-ribut karena masalah harga shabu” dan dikarenakan terdakwa bertanya terus menerus seketika kelompok terdakwa yang terdiri dari Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) berkelahi dengan kelompok korban yang terdiri dari Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo), Panggilan Deni (Dpo) dan korban.

Bahwa pada saat perkelahian sekelompok terdakwa sudah mengepung korban, lalu Panggilan Anto Kiwak (Dpo) langsung mendatangi korban dengan mengarahkan sebuah martil ke arah kepala korban, lalu terdakwa mengarahkan pedang panjang ke arah kepala korban sehingga korban mengalami luka bacokan, lalu Panggilan Fauzan (Dpo) datang mengarahkan pedang panjang membacok ke arah kepala korban, lalu Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah) memukul kepala belakang korban dengan menggunakan pecahan batu yang sudah dicoran semen sebanyak 3 kali sehingga korban terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi lalu Ragil Sapta Aji menggunakan sebuah balok kayu dan mengarahkannya ketangan sebelah kiri korban dan Kemudian Panggilan Fauzan (Dpo) menyeret korban dan menggiring korban disepertaran tempat kejadian dengan mengatakan “ siapa mau lagi, siapa mau lagi aku uda puas matiin dia” dan kemudian terdakwa bersama sama Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) memukul korban dibagian wajah hingga korban tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah.

Bahwa sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan Nomor: 08/V/2021/RS. Bhayangkara tertanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM.,SP.F (K) selaku dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar terhadap korban ERI SINARTA yaitu: Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus bercampur uban;

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka dibagian kepala sebelah kiri,dahi,alis kiri, pipi kiri,puncak hidung sampai dengan dagu, bibir atas dan bawah. Dijumpai luka memar dibagian dahi,mata,anggota gerak atas dan dada. Dijumpai luka lecet dibibir dan anggota gerak atas. Dijumpai tanda-tanda patah tulang pada perabaan didahi dan kepala bagian belakang.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn



Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas dikulit kepala bagian depan sampai dengan belakang, leher sebelah kanan dan kiri, dan dada sebelah kiri. Dijumpai pecahnya tulang ditengkorak kepala yang berkeping-keping dibagian depan dan puncak kepala sampai dengan belakang kepala. Dijumpai pendarahan dibawah selaput tipis otak.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak dirongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala yang berkeping-keping.

Perbuatan terdakwa asebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aria. Yustia

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis 13 Mei 2021 sekira pukul 01.45 wib;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis 13 Mei 2021 sekira pukul 01.45 wib saksi mendapat kabar, korban selaku suami saksi telah dianiaya dan telah meninggal dunia dan saat itu posisi korban berada di Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan;
- Bahwa mendengar kabar tersebut selanjutnya saksi pergi menuju Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan dan setibanya dilokasi tersebut saksi melihat korban telah berlumuran darah dan pihak Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan merujuk korban ke Rs.Eshmun Marelان karena keadaan korban sangat parah dan peralatan rumah sakit Angkatan laut belawan terbatas;
- Bahwa kemudian setibanya saksi dan korban di Rs.Eshmun Marelان, korban langsung dibawa ke ruang gawat darurat yang tidak lama kemudian petugas rumah sakit Eshmun mengatakan kepada saksi bahwa korban telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara medan dan setelah di otopsi korban dibawa pulang untuk disemayamkan.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setahu saksi antara korban dan Terdakwa ada masalah mengenai Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Emilia Sujiani als Lia

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis 13 Mei 2021 sekira pukul 01.45 wib;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 adik kandung korban yang Bernama Panggilan Edo bersama 2 (dua) orang temannya datang dengan keadaan posisi mabuk mendatangi Sdr.Fauzan Arasid (Dpo) dengan marah-marahan dan akan mengancam Sdr.Fauzan Arasid (Dpo);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 korban mendapat telepon bahwasannya adik korban yang Bernama panggilan Edo sudah dibacok anak selebes gang 11 dan atas informasi tersebut korban langsung bergegas menemui Panggilan Edo dan sesampainya korban dilokasi kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi mendapat kabar bahwa korban mengalami luka bacok yang sangat parah yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa kemudian korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara medan dan setelah di otopsi korban dibawa pulang untuk disemayamkan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setahu saksi ada masalah antara korban dan para Terdakwa mengenai Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wawan E Syahputra

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis 13 Mei 2021 sekira pukul 01.45 wib;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran di Jalan Umum Selebes Gg.11 Paluh Link.31 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi Jaka Pranala menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut aksi tawuran telah selesai namun ditemukan korban yang telah dibawa ke Rs.Angkatan Laut yang kemudian dirujuk ke Rs.Eshmun Marelan dan dinyatakan bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Jaka Pranala mengumpulkan informasi untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah menganiaya korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan Buhari Saputra Als Abu ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di Jl.Selebes Gg.Paluh Link.31 Kel.Belawan II Kec. Medan Belawan;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Ragil ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Ragil;
- Bahwa pada saat itu bukan saksi atau saksi Jaka Pranala yang mengamankan/mengambil Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jaka Pranala

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis 13 Mei 2021 sekira pukul 01.45 wib;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran di Jalan Umum Selebes Gg.11 Paluh Link.31 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi Wawan menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut saksi tawuran telah selesai namun ditemukan korban yang telah dibawa ke Rs.Angkatan Laut yang kemudian dirujuk ke Rs.Eshmun Marelan dan dinyatakan bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Jaka Pranala mengumpulkan informasi untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah menganiaya korban hingga meninggal dunia;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Buhari ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di Jl.Selebes Gg.Paluh Link.31 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Ragil berhasil dimankan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat itu bukan saksi atau saksi Jaka Pranala yang mengamankan/mengambil Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Buhari Saputra Als Abu

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib di Jl.Selebes Gg.11 Paluh Link.31 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut saksi mendapat informasi yang mengatakan tadi Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) dan Panggilan Deni (Dpo) datang kerumah terdakwa sambil membawa klewang dan marah-marah.

- Bahwa saksi bersama kelompok terdakwa yang terdiri dari saksi, Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) duduk-duduk diteras rumah terdakwa menunggu kedatangan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) ,dan Panggilan Deni (Dpo) dan tidak berapa lama Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo), Panggilan Deni (Dpo) dan korban mendatangi rumah saksi.

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo), Panggilan Deni (Dpo) dan korban, terdakwa bertanya dengan mengatakan “mengapa membuat ribut-ribut karena masalah harga shabu” dan dikarenakan terdakwa bertanya terus menerus seketika kelompok terdakwa yang terdiri dari saksi, Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) berkelahi dengan kelompok

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang terdiri dari Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo), Panggilan Deni (Dpo) dan korban;

- Bahwa pada saat perkelahian sekelompok terdakwa dan Buhari Saputra Als Abu sudah mengepung korban, lalu Panggilan Anto Kiwad (Dpo) langsung mendatangi korban dengan mengarahkan sebuah martil ke arah kepala korban, lalu Terdakwa mengarahkan pedang panjang ke arah kepala korban sehingga korban mengalami luka bacokan, lalu Panggilan Fauzan (Dpo) datang mengarahkan pedang panjang membacok ke arah kepala korban, lalu Buhari Saputra Als Abu memukul kepala belakang korban dengan menggunakan pecahan batu yang sudah dicoran semen sebanyak 3 kali sehingga korban terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi lalu Ragil Sapta Aji menggunakan sebuah balok kayu dan mengarahkannya ketangan sebelah kiri korban dan kemudian Panggilan Fauzan (Dpo) menyeret korban dan menggiring korban disepertaran tempat kejadian dengan mengatakan “ siapa mau lagi, siapa mau lagi aku uda puas matiin dia” dan kemudian saksi bersama sama saksi Buhari Saputra Als Abu, Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) memukul korban dibagian wajah hingga korban tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa saksi juga ada melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS TAMIH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsekta Medan Labuhan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib di Jl.Selebes Gg.11 Paluh Link.31 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Penganiayaan;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa mendapat informasi yang mengatakan kepada Buhari Saputra Als Abu tadi Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) dan Panggilan Deni (Dpo) datang kerumah Terdakwa sambil membawa klewang dan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn



marah-marah. Kemudian Buhari Saputra Als Abu bersama kelompok terdakwa yang terdiri dari Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) duduk-duduk diteras rumah Terdakwa menunggu kedatangan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) ,dan Panggilan Deni (Dpo) dan tidak berapa lama Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) , Panggilan Deni (Dpo) dan korban mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo), Panggilan Deni (Dpo) dan korban , saksi bertanya dengan mengatakan “mengapa membuat ribut-ribut karena masalah harga shabu” dan dikarenakan terdakwa bertanya terus menerus seketika kelompok Buhari Saputra Als Abu yang terdiri dari AGUS TAMIH (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) berkelahi dengan kelompok korban yang terdiri dari Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) , Panggilan Deni (Dpo) dan korban;

- Bahwa pada saat perkelahian sekelompok Terdakwa sudah mengepung korban, lalu Panggilan Anto Kiwad (Dpo) langsung mendatangi korban dengan mengarahkan sebuah martil ke arah kepala korban, lalu terdakwa mengarahkan pedang panjang kearah kepala korban sehingga korban mengalami luka bacokan, lalu Panggilan Fauzan (Dpo) datang mengarahkan pedang panjang membacok kearah kepala korban, lalu AGUS TAMIH (penuntutan dalam berkas terpisah) memukul kepala belakang korban dengan menggunakan pecahan batu yang sudah dicoran semen sebanyak 3 kali sehingga korban terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi lalu Ragil Sapta Aji menggunakan sebuah balok kayu dan mengarahkannya ketangan sebelah kiri korban dan Kemudian Panggilan Fauzan (Dpo) menyeret korban dan menggiring korban disepertaran tempat kejadian dengan mengatakan “siapa mau lagi, siapa mau lagi aku uda puas matiin dia” dan kemudian terdakwa bersama sama Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn



terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) memukul korban dibagian wajah hingga korban tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebab permasalahan tersebut adalah karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang, berukuran Panjang sekitar 60 cm memiliki gagang yang dilapisi dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hijau merek swallow;
- 1 (satu) potongan batang kayu yang berukuran kurang lebih 1,5 meter;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu rokok dan warna hitam yang berlumuran bekas darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsekta Medan Labuhan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib di Jl. Selebes Gg.11 Paluh Link.31 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa mendapat informasi yang mengatakan kepada Buhari Saputra Als Abu tadi Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) dan Panggilan Deni (Dpo) datang ke rumah Terdakwa sambil membawa klewang dan marah-marah. Kemudian Buhari Saputra Als Abu bersama kelompok terdakwa yang terdiri dari Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo),



Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) duduk-duduk dteras rumah Terdakwa menunggu kedatangan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) ,dan Panggilan Deni (Dpo) dan tidak berapa lama Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) , Panggilan Deni (Dpo) dan korban mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo), Panggilan Deni (Dpo) dan korban , saksi bertanya dengan mengatakan “mengapa membuat ribut-ribut karena masalah harga shabu” dan dikarenakan terdakwa bertanya terus menerus seketika kelompok Buhari Saputra Als Abu yang terdiri dari AGUS TAMIH (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) berkelahi dengan kelompok korban yang terdiri dari Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) , Panggilan Deni (Dpo) dan korban;

- Bahwa pada saat perkelahian sekelompok Terdakwa sudah mengepung korban, lalu Panggilan Anto Kiwad (Dpo) langsung mendatangi korban dengan mengarahkan sebuah martil ke arah kepala korban, lalu terdakwa mengraahkan pedang panjang kearah kepala korban sehingga korban mengalami luka bacokan, lalu Panggilan Fauzan (Dpo) datang mengarahkan pedang panjang membacok kearah kepala korban, lalu AGUS TAMIH (penuntutan dalam berkas terpisah) memukul kepala belakang korban dengan menggunakan pecahan batu yang sudah dicoran semen sebanyak 3 kali sehingga korban terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi lalu Ragil Sapta Aji menggunakan sebuah balok kayu dan mengarahkannya ketangan sebelah kiri korban dan Kemudian Panggilan Fauzan (Dpo) menyeret korban dan menggiring korban diseputaran tempat kejadian dengan mengatakan “siapa mau lagi, siapa mau lagi aku uda puas matiin dia” dan kemudian terdakwa bersama sama Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) memukul korban dibagian wajah hingga korban tidak berdaya dan mengeluarkan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn



banyak darah, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

– Bahwa sebab permasalahan tersebut adalah karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 338 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;
3. Jika kekerasan mengakibatkan maut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **AGUS TAMIH** ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsekta Medan Labuhan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib di Jl.Selebes Gg.11 Paluh Link.31 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa mendapat informasi yang mengatakan kepada Buhari Saputra Als Abu tadi Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) dan Panggilan Deni (Dpo) datang kerumah Terdakwa sambil membawa klewang dan marah-marah. Kemudian Buhari Saputra Als Abu bersama kelompok terdakwa yang terdiri dari Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) duduk-duduk diteras rumah Terdakwa menunggu kedatangan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) ,dan Panggilan Deni (Dpo) dan tidak berapa lama Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) , Panggilan Deni (Dpo) dan korban mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo), Panggilan Deni (Dpo) dan korban , saksi bertanya dengan mengatakan “mengapa membuat ribut-ribut karena masalah harga shabu” dan dikarenakan terdakwa bertanya terus menerus seketika kelompok Buhari Saputra Als Abu yang terdiri dari AGUS TAMIH (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) berkelahi dengan kelompok korban yang terdiri dari Panggilan Aritonang (Dpo), Panggilan Edo (Dpo) , Panggilan Deni (Dpo) dan korban;
- Bahwa pada saat perkelahian sekelompok Terdakwa sudah mengepung korban, lalu Panggilan Anto Kiwad (Dpo) langsung

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn



mendatangi korban dengan mengarahkan sebuah martil ke arah kepala korban, lalu terdakwa mengarahkan pedang panjang ke arah kepala korban sehingga korban mengalami luka bacokan, lalu Panggilan Fauzan (Dpo) datang mengarahkan pedang panjang membacok ke arah kepala korban, lalu AGUS TAMIH (penuntutan dalam berkas terpisah) memukul kepala belakang korban dengan menggunakan pecahan batu yang sudah dicoran semen sebanyak 3 kali sehingga korban terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi lalu Ragil Sapta Aji menggunakan sebuah balok kayu dan mengarahkannya ketangan sebelah kiri korban dan Kemudian Panggilan Fauzan (Dpo) menyeret korban dan menggiring korban diseputaran tempat kejadian dengan mengatakan “siapa mau lagi, siapa mau lagi aku uda puas matiin dia” dan kemudian terdakwa bersama sama Buhari Saputra Als Abu (penuntutan dalam berkas terpisah), Ragil Sapta Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Panggilan Jimmi (Dpo), Panggilan Yunus (Dpo), Panggilan Yusuf (Dpo), Panggilan Fauzan Aroji Als Ahmat (Dpo), Panggilan Anto Kiwak (Dpo), Panggilan Rian (Dpo), Panggilan Syawal dan Panggilan Boli (Dpo) memukul korban dibagian wajah hingga korban tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebab permasalahan tersebut adalah karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saksi korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan kawan-kawan memukul korban dibagian wajah hingga korban tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah yang telah dilakukan dengan tenaga bersama dan di tempat umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Jika kekerasan mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawan dengan cara mengarahkan pedang panjang membacok ke arah kepala korban, lalu terdakwa memukul kepala belakang korban dengan menggunakan pecahan batu yang sudah dicoran semen sebanyak 3 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi lalu Ragil Sapta Aji menggunakan sebuah balok kayu dan mengarahkannya ketangan sebelah kiri korban dan Kemudian Panggilan Fauzan (Dpo) menyeret korban dan menggiring korban disepertaran tempat kejadian dan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya memukul korban dibagian wajah hingga korban tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah hingga korban jatuh;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan Nomor: 08/V/2021/RS. Bhayangkara tertanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM.,SP.F (K) selaku dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar terhadap korban ERI SINARTA yaitu dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka dibagian kepala sebelah kiri, dahi, alis kiri, pipi kiri, puncak hidung sampai dengan dagu, bibir atas dan bawah. Dijumpai luka memar dibagian dahi, mata, anggota gerak atas dan dada. Dijumpai luka lecet dibibir dan anggota gerak atas. Dijumpai tanda-tanda patah tulang pada perabaan didahi dan kepala bagian belakang dan dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas dikulit kepala bagian depan sampai dengan belakang, leher sebelah kanan dan kiri, dan dada sebelah kiri. Dijumpai pecahnya tulang ditengkorak kepala yang berkeping-keping dibagian depan dan puncak kepala sampai dengan belakang kepala. Dijumpai pendarahan dibawah selaput tipis otak.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak dirongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala yang berkeping-keping;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban ERI SINARTA meninggal dunia;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TAMIH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn



“Pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas)** tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang, berukuran Panjang sekitar 60 cm memiliki gagang yang dilapisi dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hijau merek swallow;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pecahan batu bata yang sudah di plaster dengan semen

Dipergunakan dalam berkas perkara An.Buhari Saputra Als Abu;

- 1 (satu) potongan batang kayu yang berukuran kurang lebih 1,5 meter;

Dikembalikan kepada saksi Jaka Pranala

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu rokok dan warna hitam yang berlumuran bekas darah.

Dikembalikan kepada saksi Aria Yustia;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William F. Soaloon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 2866/Pid.B/2021/PN Mdn



Arfan Yani, S.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.